

0000026-94.2016.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,

José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0000026-94.2016.8.26.0306

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 383/2015 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO e outros

Vítima:

Altair Martins

Artigo da Denúncia:

*

Aos 06 de junho de 2022, às 15:00 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Presente o(a) acusado(a) LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO, ERALDO FLAVIO DE TOLEDO. Presente seu(sua) defensor(a) nomeado(a) DR(A). MARCELA MALTAROLO - OAB/SP 381.049. Presente o(a) defensor(a) DR(A). LUCAS LEAL DE FREITAS, que compareceu a pedido do(a) defensor(a) nomeado(a), o(a) defensor(a) MARCO ANTÔNIO MARTINS BUCATER OAB/SP 395.003. Abertos os trabalhos, pela MMª. Juíza de Direito foi oportunizado ao(à) réu(ré) exercer seu direito de entrevista prévia com seu(sua) Defensor(a) de forma virtual e reservada, nos termos do artigo 185, § 5º, do CPP. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) vítima(s) ALTAIR MARTINS, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, sem a presença do acusado, conforme solicitado pela(s) vítima(s). Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) SILVIO CRUZ DOURADO. Em seguida, foram interrogados os

acusados. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a sentença anexa, publicada em audiência.

Vistos.

LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO e ERALDO FLÁVIO DE TOLEDO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 155, §1 e §4, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e, HENRIQUE GERSON BOTT, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, na noite de 10 de outubro de 2015, às 21h45min, no Estabelecimento Comercial denominado "Artefatos de Cimento Areia Branca", localizado na rua Ernesto Zanusso, número 559, Bairro Carlos Cassetari, na cidade e Comarca de José Bonifácio, LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO, com dados de qualificação às fls. 10, e ERALDO FLÁVIO DE TOLEDO, com dados de qualificação às fls. 14, agindo em concurso, previamente ajustados e em unidade de desígnios com os inimputáveis CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS e JÚLIO CÉSAR DA SILVA, mediante escalada, durante o repouso noturno, subtraíram para benefício comum, duas baterias de caminhão da marca Master, de 12 Volts, 150 amperes, avaliadas em R\$ 350,00 cada uma, pertencentes à Altair Martins (cf. laudo de escalada. de fls. 26/28). Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO, com dados de qualificação às fls. 10, e ERALDO FLÁVIO DE TOLEDO, com dados de qualificação às fls. 14, corromperam CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS e JÚLIO CESAR DA SILVA, pessoas menores de 18 anos, com eles praticando a infração penal supra descrita.

Consta, por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, HENRIQUE GERSON BOTT, qualificado a fls. 61/65, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bateria de caminhão da marca Master, de 12 Volts, 150 amperes, avaliadas em R\$ 350,00, pertencente à Altair Martins.

Segundo se apurou, o inimputável e Leandro foram contratados por Júlio César da Silva para que carregassem duas baterias que estavam no Estabelecimento Comercial "Artefatos de Cimento Areia Branca" pelo valor de R\$20,00 como forma de pagamento pelo serviço prestado.

O adolescente e o denunciado Leandro aceitaram a proposta, oportunidade em que entraram em uma camioneta S-10, conduzida pelo denunciado Eraldo e seguiram até o local dos fatos.

Chegando ao estabelecimento comercial, Leandro e Carlos escalaram e pularam a cerca do local, pegaram as duas baterias e passaram pela cerca para Júlio e Eraldo que estavam do lado de fora, os quais colocaram as baterias na carroceria do veículo e se evadiram do local dando a Leandro e Carlos a quantia de R\$20,00.

Posteriormente, Eraldo e outros dois rapazes, de posse de uma das baterias furtadas, dirigiram-se até a residência do denunciado Henrique e venderam-lhe a res furtiva pelo valor de R\$50,00.

Por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança do local (laudo de fls.

124/126), foi possível identificar o denunciado Leandro e o adolescente Carlos, que informaram a polícia sobre a participação de Eraldo e Júlio no furto. A ciência de Henrique quanto a proveniência espúria do bem decorre das circunstâncias da venda e do fato dele nada ter produzido que justificasse a sua posse.

A denúncia foi recebida em 28 de junho de 2019 (fl. 217/218).

Os réus foram citados (fls. 207; 287; 369), e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 321; 324/327; 354/355).

Foi julgada extinta a punibilidade de Henrique Gerson Bott (fls. 405/406).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que a vítima e as testemunhas foram ouvidas, e os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está formalmente em ordem, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Os réus foram defendidos por Defensor, que garantiu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Não há nulidades a serem sanadas ou preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/06), termo de declarações (fls. 08; 10/11; 14; 19; 45), documentos de instauração e apreensão (fls. 09; 12/13; 144/146), auto de exibição e apreensão (fl. 15), auto de reconhecimento e entrega (fl. 16), laudo pericial (fls. 27/29; 149/154), auto de avaliação (fl. 46), auto de qualificação e interrogatório (fls. 54; 62/76), termo de compromisso e responsabilidade (fls. 118; 126), relatório final (fls. 127/134), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é inconteste.

Altair Martins (vítima) disse que pegaram a bateria do seu caminhão. Tiraram a bateria do caminhão, de dentro do pátio. Para entrar, tiveram que passar por cima do muro. Recuperou uma das baterias. Não sabe quem foi que pegou as baterias. Não lembra que horário que eles pegaram a bateria. As câmeras de segurança pegaram algumas imagens. Não lembra o valor das baterias.

Silvio Cruz Dourado (testemunha de acusação) declarou que participou da investigação. Após os fatos, tomou conhecimento dos furtos da bateria de caminhão, que estava no estabelecimento comercial dele. Ele forneceu as imagens para a investigação. Olhando as imagens, reconheceram Leandro e Carlos. Leandro era maior e Carlinhos era menor. Eles foram convocados na delegacia e confessaram o furto da bateria. Júlio César teria os contratado, pagando 20 reais para cada um, para praticar o furto. Júlio César e Eraldo chegaram com a camionete, para levar as baterias. A princípio, Júlio César disse que só pegou a carona com Eraldo. Depois, Eraldo disse que não sabia de nada, mas vendeu a bateria para receptador. A bateria foi apreendida e disse que Eraldo chegou no local, 22h da noite, e vendeu por 100 reais. Eraldo estava em conluio, mas um nega a participação do outro. Júlio negou a participação, mas, segundo consta, uma das baterias ficou com Júlio, foi vendida e não recuperada. Leandro e Carlos tiraram a bateria. Eles passaram por cima do alambrado, para Júlio. Colocaram na camionete de Eraldo, que era motorista. Leandro confessou os fatos e indicou como tudo aconteceu. Na época, viu as imagens e reconheceu Leandro prontamente. Pelas imagens, era possível ver Leandro e Carlos andando no pátio. Era possível ver a camionete encostando na rua. Eraldo vendeu uma das baterias para Henrique. A outra bateria não foi encontrada. Júlio sumiu com a bateria, que não foi recuperada. Henrique confirmou que comprou de Eraldo, que chegou com ela 10h da noite e a vendeu por 100 reais. Na época, Eraldo não tinha passagens, mas era conhecido da cidade. Eraldo foi até o local com Júlio, buscou a bateria e vendeu uma delas para Henrique. Eraldo foi até o local para buscar as baterias retiradas. Ficou claro que era furtado. Eraldo viu que as baterias estavam sendo retiradas por cima do alambrado. Pelas imagens, viu que era período noturno.

Júlio e Carlos eram menores de idade. Júlio disse que não sabia que era furtado, mas Leandro e Carlos disseram que receberam o valor de Júlio para pegar a bateria. O local é cercado por alambrado alto, cerca de 2m de altura. Leandro Aparecido de Carvalho (réu) disse que tem 35 anos. Trabalha na Prefeitura. Ganha um salário. É solteiro. Não tem filhos. Disse que os fatos não são verdadeiros. Não conhece Eraldo. Assinou o papel sem ler. Não perguntaram se queria chamar o advogado. Tinha amizade com Júlio e Carlos Eduardo. Júlio e Carlos tinham identidade que mostravam que era maior. Não sabia que eles eram menores. Não cometeu o furto. Não contou a versão na delegacia. Há muitos anos, era usuário de crack e cometeu muitos furtos. Todos os furtos que aconteciam eram imputados ao depoente. Mesmo hoje, atribuem furtos ao depoente, embora o depoente trabalhe. Não falou com o advogado, só assinou o papel.

Eraldo Flávio de Toledo (réu) disse que tem 42 anos. Não trabalha. Está internada em clínica em Franca. É solteiro. Tem um filho de 14 anos. Disse que era um final de semana e pegou Júlio para passear. Subiram o polo industrial. Leandro e menor estavam na esquina, pedindo ajuda. Pararam e eles falaram que precisavam levar a bateria, para vender e usar droga. Abriram a tampa da camionete. A camionete está ligada no meio da rua. Colocaram atrás, mas eles não conseguiram vender as baterias. Deixou a bateria para Júlio César e a outra deixou para uma pessoa. Júlio falou que poderia levar as baterias. Ninguém induziu ninguém, nem pulou o alambrado. Só desceu da camionete e abre a tampa caseira. Tinha conhecimento que Júlio era menor de idade. Tinha ciência que as baterias eram furtadas. É usuário de drogas e acreditava que era furtada. Ia colocar para levar até a casa de Júlio, para receber algo em troca. Não soube se Júlio combinou antes de pegar as baterias, porque pegou Júlio para dar uma volta. Aí é que encontraram os dois. Então, encontraram os dois ali e concordou em carregar a bateria, para ganhar algo em troca. Não sabe se ele combinou com o Júlio. Quando desceu da camionete, Júlio estava com uma bateria nas mãos. Leandro e Carlos estavam dentro do estabelecimento, passaram a bateria para Júlio e colocaram na camionete. Não sabe quem vendeu a bateria para Henrique. Vendeu a bateria para Gerson Botti, por 100 reais. Deixou a outra bateria com Júlio. Não conhecia Carlos, mas via Leandro da rua. Júlio era amigo do depoente. Carlos tinha aparência de mais novo. Leandro e Carlos andavam juntos, cometendo delitos. Leandro e Carlos praticavam roubos/furtos para usar crack. Júlio César não usava drogas. Não sabe dizer se Júlio era envolvido com furtos, como Leandro e Carlos. Sabia que ele tinha "amizades fortes", pessoas envolvidas com delitos, inclusive de furtos de materiais agrícolas. Foi virar a avenida e Leandro e Carlos estavam na esquina, pedindo ajuda para levar as baterias. Tocou para frente e parou a camionete. Eles pularam para dentro, trouxeram a bateria. Júlio pegou as baterias, eles pularam e os dois saíram. Leandro vive envolvido com drogas. Leandro estava sempre procurando drogas. Leandro estava "Na loucura". Disse a ele que sabia quem comprava. Tem certeza absoluta que era Leandro, pois ele que foi na janela de Júlio. Viu-o e falou com ele, enquanto o menino ficou para trás. Os fatos aconteceram de noite.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar um decreto condenatório.

Na fase extrajudicial, o acusado Leandro disse que: "Informa que no dia 10/10/2015, no período noturno, o declarante estava na companhia do adolescente Carlos Eduardo Pereira Travassos, parados na Av. Industrial, quando por lá apareceu o primo de Carlos, de nome Júlio, o qual estava no interior de uma camioneta S 10 de cor preta, informando que não chegou a observar quem era o condutor da mesma, pois era noite e os vidros estavam fechados. Júlio desceu da camionete e conversou com o declarante e Carlos, dizendo que precisavam que fizessem um serviço a eles para carregar duas baterias no estabelecimento do Altair Martins, que pagaria R\$ 20,00 cada um. O declarante e Carlos aceitaram, sendo que seguiram até o local, que é próximo de onde estavam, onde pularam uma grade alta, entraram no pátio da empresa, onde notaram as duas baterias no chão, próximo da grade. Pegaram as baterias, carregando-as até a frente daquele estabelecimento, informando que a camionete onde Júlio estava ficou trafegando em volta do local e já de imediato colocaram as baterias na carroceria da camionete, sendo que Júlio pagou o valor de R\$ 20,00 para

o declarante e também para o Carlos. Não sabe dizer quem retirou as baterias dos veículos, tendo apenas auxiliado a transportar tais baterias para a camioneta. Volta a afirmar que não viu o condutor da camionete, alegando que o vidro da mesma é escuro" (fl. 10).

Já o acusado Eraldo, na fase extrajudicial, disse que: "Informa que conhece a pessoa de Júlio César da Silva, vulgo Japonês, pois trabalhou com o mesmo, esclarecendo que tal pessoa o encontrou e lhe pediu se poderia levar algumas baterias até uma casa para ele, informando que tal fato ocorreu por volta das 22h00min em data que não se recorda. Seguiu então com sua camioneta S- 10, de cor preta, a qual está com o vidro traseiro quebrado até a Rua Ernesto Zanusso, próximo a empresa do Altair Martins, onde lá havia dois rapazes, um deles um homossexual que conhece por "Leandrinho" e um outro, que não conhecia até então, os quais colocaram duas baterias na carroceria da camioneta. Não teve contato com esses dois rapazes. Em seguida, junto com Júlio, o levou até a casa dele, onde as baterias foram guardadas. Esclarece que não participou do furto em questão, desejando ressaltar que no momento em que Júlio lhe pediu para buscar as baterias presumiu que poderiam ser produto de furto e realmente pelo local constatou que estavam praticando um furto, mas volta a afirmar que não participou do furto, apenas ajudou o colega a transportar as baterias. Deseja esclarecer que uma semana antes de tal fato, o declarante pegou uma bateria de caminhão da pessoa de João Antonio Bot, em troca de uma dívida, sendo que tal bateria o declarante vendeu para a pessoa de Gerson Bot, que é tio de João Antonio Bot, pelo valor de R\$ 100,00, não sabendo dizer a procedência dessa bateria" (fl. 14).

Em juízo, o acusado Leandro negou a prática do delito. Já o réu Eraldo confessou a sua participação, narrando como avistou Leandro e Carlos retirando as baterias e como auxiliou no transporte destas, além de repassá-las a terceiro. Quanto à confissão livre e espontânea manifestada em pretório pelo acusado Eraldo, ainda que parcial, releva colacionar a lição sempre atual de Júlio Fabbrini Mirabete, segundo o qual:

"... a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (MIRABETE, Júlio Fabbrini. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 288).

Além disso, a vítima confirmou o furto das baterias, esclarecendo que apresentou as imagens de câmeras aos investigadores. Todos os objetos foram avaliados em conjunto, no valor R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme auto de fl. 46.

Além disso, o policial civil esclareceu a forma como a investigação foi realizada e como os autores foram definidos. Disse que viu imagens de câmeras e reconheceu, prontamente, o maior Leandro e o menor Carlos, já conhecidos pela prática de furtos no Município. Acrescentou que os dois indicaram a participação de Eraldo e que conseguiram recuperar uma das baterias com Henrique, o qual teria adquirido de Eraldo, pelo valor de R\$ 100,00.

Importante destacar estarem em perfeita harmonia as provas orais produzidas, tanto na fase policial, como durante a instrução processual. Ainda, os depoimentos do policial, durante o inquérito e em juízo, são firmes e coerentes e estão em consonância com o conjunto probatório acostado aos autos.

Conforme entendimento corrente, o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, somente perdendo força diante de elementos concretos de parcialidade ou inidoneidade, o que não se verifica na hipótese. Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os esclarecimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais. A crítica costumeiramente expendida em relação ao depoimento de policiais carece de fomento jurídico, diante dos termos peremptórios do artigo 202 do Código de Processo Penal, cujos depoimentos, desde que verossímeis coerentes e não

desmentidos pelo restante da prova, podem servir de base à decisão condenatória (RT 445/382). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada” (HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

De maneira semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÕES CRIMINAIS Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal - Autoria e materialidade comprovadas Palavra das vítimas Relevância Reconhecimento em solo policial e reconhecimento pessoal em juízo Palavra dos policiais Validade Precedentes Insubsistente a alegação de insuficiência probatória Pena Dosimetria Reprimenda aplicada de forma correta Pena-base fixada acima do mínimo legal por decisão motivada e bem fundamentada - Majoração das penas na terceira fase Presença de duas causas de aumento - Concurso de agentes e emprego de arma - Princípio da individualização da pena - Regime inicial fechado Adequado ao caso concreto APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502359-43.2020.8.26.0616; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que pretende a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Prisão em flagrante de posse de 33,3g de maconha, 43g de cocaína, 22,5g de crack e 1 litro de lança-perfume. Versão defensiva inverossímil e isolada. Impossibilidade de furtrar credibilidade à palavra dos policiais apenas por sua função. Condenação mantida. Penas-base bem dosadas, atenuadas ao piso pela menoridade relativa. Afastamento do redutor com fundamentação inidônea. Mera menção à existência de registros de atos infracionais insuficientes para demonstrar dedicação ao crime. Penas reduzidas a 1 ano e 8 meses de reclusão, com 166 dias-multa. Possibilidade de regime inicial aberto e substituição da primeira por restritivas de direitos. Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Criminal 1500192-38.2021.8.26.0545; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Portanto, a participação de ambos os réus, na prática do furto, restou totalmente comprovada. Ficou clara a divisão de tarefas: Leandro e Carlos entraram no estabelecimento, pegaram as baterias, repassaram por cima do alambrado para o menor Júlio, que as colocou na camionete dirigida por Eraldo, responsável por retirar Leandro e Carlos do local e por vender uma das baterias para Henrique, pelo valor de R\$ 100,00. Eraldo confirmou que sabia que as baterias não eram lícitas, que sabia que praticava ato ilícito e que conversou diretamente com Leandro no local. Não há motivos para indicar uma falsa acusação pela polícia, até porque a versão do policial é corroborada pelo depoimento do corréu Eraldo. O réu Leandro não indicou

qualquer problema pessoal com o investigador Sílvio, o qual afirmou, categoricamente, que reconheceu Leandro nas câmeras de segurança. Soma-se a isso que, na delegacia de polícia, Leandro prestou depoimento totalmente divergente da versão judicial.

Não resta qualquer dúvida que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, atraindo a incidência da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal. Nesse sentido, são as confissões do próprio réu Eraldo e os relatos da vítima e da testemunha.

A causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do CP (repouso noturno) é aplicável tanto na forma simples (caput), quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto. Não existe nenhuma incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º e as qualificadoras do § 4º. São circunstâncias diversas, que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.

Recentemente, o STJ considerou que o § 1º do art. 155 poderia ser aplicado não apenas para o caput, mas também as hipóteses do § 4º do art. 155 (EREsp 842.425-RS). Isso significa que a posição topográfica do § 1º (vem antes do § 4º) não é fator que impede a sua aplicação para as situações de furto qualificado (§ 4º). Esse é o entendimento adotado no seguinte julgado: STJ. 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/12/2014 (Info 554).

Além disso, a jurisprudência do TJSP também reconhece a incidência da causa de aumento de repouso noturno quando o crime é praticado no horário de descanso, seja ele efetuado contra residência ou estabelecimento comercial.

Com relação à imputação do inciso II, do §4º, do artigo 155 do Código Penal, está comprovada a qualificadora de escalada. O laudo pericial de fls. 27/29, realizado no imóvel situado à Rua Ernesto Zanusso, numeral 559, José Bonifácio, concluiu que: "O acesso para a prática do delito, segundo consta do RDO 1822/2015 da Delegacia de Polícia do município de José Bonifácio se deu por transposição do muro de alvenaria lateral esquerdo do imóvel que apresentava 3,00 metros de altura. Vestígios de escalada não foram constatados quando dos exames"

Da forma semelhante, o laudo pericial de fls. 149/154, concluiu que: "As Imagens mostram duas pessoas aparentemente do sexo masculino, magras, trajando camisetas escuras e calções claros. Esses indivíduos surgem e saem de cena entre os caminhões e em certos momentos, carregam individualmente ou em dupla objetos com formatos paralelepípedos ou próximos a essa figura geométrica.

Tal qualificadora é objetiva e, por esse motivo, todos os réus respondem pelo delito qualificado.

Quanto à qualificadora arguida na peça acusatória prevista no inciso IV, §4º, do artigo 155 do Código Penal, está claro que o crime foi praticado pelos acusados em conjunto com outras pessoas, eis que cabalmente demonstrado o liame subjetivo e a divisão de tarefas. O concurso de pessoas também está confirmado pelas imagens gravadas pelas câmeras de segurança.

Para fins de cálculo da pena, tratando-se de furto com duas qualificadoras, a qualificadora de escalada será considerada para efeito de circunstância judicial negativa.

Por fim, não merecem prosperar as teses defensivas.

A embriaguez voluntária pelo álcool ou substâncias análogas, tal qual a emoção ou paixão, não exclui a imputabilidade penal, tampouco opera para desnaturar o dolo. Nesta ordem de ideias:

LESÃO CORPORAL em contexto de violência doméstica. Preliminar de nulidade por ausência de audiência da vítima para retratação da representação. Inocorrência. Crime de ação penal pública incondicionada. Tema 713 do índice de Repercussão Geral do STF e súmula 542 do STJ. Pretendida absolvição por reconhecimento de inimputabilidade decorrente de embriaguez voluntária. Impossibilidade. Actio libera in causa. Condenação acertada. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1502012-52.2020.8.26.0602; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Juizado Especial Criminal e Violência Doméstica Contra Mulher; Data do Julgamento: 07/03/2022; Data de Registro: 07/03/2022)

APELAÇÃO DA DEFESA – Ameaça no âmbito doméstico. Pedido de absolvição. Alegação de falta de provas. Apelante que não compareceu em Juízo para apresentar versão diversa desta, art. 156, CPP. Afirmação da vítima, corroborada pela prova oral. Ameaça com condição de efetivação. Uso de entorpecente e embriaguez voluntária e estado de ira que não são passíveis de excluir o crime. Impossibilidade de afastamento de incidência da Lei nº 11.340/06. Mantido decreto condenatório. Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. Aplicação da circunstância atenuante da menoridade genérica de rigor. APELAÇÃO MINISTERIAL – Rejeição da pena de indenização por dano moral, por falta de comprovação efetiva da extensão dos danos causados. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (TJSP; Apelação Criminal 1501048-52.2020.8.26.0572; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Joaquim da Barra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 05/03/2022; Data de Registro: 05/03/2022)

Não é caso de aplicação do princípio da insignificância. Os bens subtraídos possuem relevante valor econômico (valor R\$ 700,00 (setecentos reais), conforme auto de fl. 46. Ainda que assim não o fosse, é demasiadamente perigoso o entendimento de que a subtração de objetos de pequeno valor seria indiferente ao patrimônio das pessoas. Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos de conflitos, de resultados preocupantes à harmoniosa convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do sistema jurídico.

Ainda, a participação de Eraldo não foi de menor importância. Pelo contrário, sua participação foi essencial para o sucesso da empreitada, já que auxiliou no transporte das baterias e dois demais comparsas, bem como repassou a bateria a terceiro, obtendo a vantagem ilícita.

Por fim, também está comprovada a participação dos adolescentes Carlos e Júlio César na empreitada criminosa, conforme depoimento do policial e dos próprios adolescentes (este prestado na fase de inquérito policial- fls. 08/09 e 11). Em consequência, ficou demonstrada a prática do delito do artigo 244-B do ECA, pois o crime foi praticado pelos réus, em unidade de desígnios com dois adolescentes. Deveras, o réu Eraldo confirmou que tinha conhecimento que Júlio César era menor de idade e, ainda assim, praticou delito com o inimputável. Por sua vez, embora o réu Leandro negue que tivesse conhecimento da menoridade de Carlos, tal afirmação não merece prosperar. Ora, Leandro confirmou que era muito amigo de Carlos, o que é confirmado por Eraldo e pelo policial Silvio. Não bastasse isso, Eraldo declarou que Carlos aparentava ser mais novo. Deste modo, não é crível que o réu não soubesse a idade de Carlos, sobretudo porque segundo o próprio corréu, Carlos e Leandro estavam sempre juntos e praticaram outros furtos juntos. Ressalto que não é necessária a demonstração da efetiva corrupção do adolescente, porque, segundo posicionamento sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o tipo do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 é crime formal, sendo desnecessária a ocorrência do resultado para sua consumação. Confira-se: “Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado e corrupção de menores - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Corrupção de menores é crime formal - Súmula nº 500 do STJ, sendo de rigor sua condenação - Penas readequadas - Regime prisional fixado com critério - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso defensivo não merece provimento e apelo ministerial provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501359-64.2019.8.26.0544; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Verifico que os réus, na data dos fatos, eram primários e portadores de bons antecedentes (fls. 448/455; 456/458).

Reconheço, em favor dos acusados, a atenuante da confissão espontânea. A confissão parcial deve ser considerada, porque foi utilizada por esse Juízo para fundamentar a condenação. Embora o réu Leandro tenha se retratado em juízo, confessou durante o inquérito policial.

Assim, afastadas as teses defensivas e comprovadas a materialidade e a autoria do delito, passo à dosimetria da pena.

LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO

Artigo 155, §1 e §4, incisos II e IV, do Código Penal

Na primeira fase, o crime foi cometido com duas qualificadoras, valendo a escalada como circunstância judicial negativa do crime. O réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pois as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Aumento a pena-base em 1/6 e fixo a pena-base, na forma do artigo 59 do Código Penal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Retorno a pena ao patamar mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, CP. Aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Artigo 244-B do ECA

Na primeira, fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 01 ano de reclusão.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 70, CP. Nesse sentido:

Roubo majorado pelo concurso de agentes - Corrupção de menores - Condenação bem decretada - Confissão judicial corrobora pela vítima e por testemunha presencial - Prova segura - Dosimetria - emprego de arma de fogo desmuniada que, por si só, não permite concluir pela maior culpabilidade do réu - Penas reduzidas ao mínimo legal - Concurso formal entre os crimes bem aplicado - Regime fechado necessário ante a gravidade concreta dos crimes - Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1501838-64.2021.8.26.0616; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado e corrupção de menores - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido - Inteligência da Súmula nº 500 do STJ - Penas readequadas - Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores - Regime inicial fechado mantido - Detração - matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1517544-87.2021.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

Assim, aumento a maior pena (delito de furto) em 1/6, totalizando 03 anos e 01 mês de reclusão e 13 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), devidamente atualizado, na forma do artigo 49, 1º e §2º do CP.

Considerando que, à época dos fatos, o réu era primário e não ostentava maus antecedentes, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal. Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 23 dias-multa (13 dias-multa em cumulação à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise do artigo 77, do Código Penal.

ERALDO FLÁVIO DE TOLEDO

Artigo 155, §1 e §4, incisos II e IV, do Código Penal

Na primeira fase, o crime foi cometido com duas qualificadoras, valendo a escalada como circunstância judicial negativa do crime. O réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas, pois as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Aumento a pena-base em 1/6 e fixo a pena-base, na forma do artigo 59 do Código Penal, em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Retorno a pena ao patamar mínimo legal, isto é, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, CP. Aumento a pena em 1/3 e fixo a pena definitiva em 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Artigo 244-B do ECA

Na primeira, fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, verifico que o réu não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar mínimo fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e causas de aumento de pena, fixo a pena definitiva em 01 ano de reclusão.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 70, CP. Nesse sentido:

Roubo majorado pelo concurso de agentes - Corrupção de menores - Condenação bem decretada - Confissão judicial corrobora pela vítima e por testemunha presencial - Prova segura - Dosimetria - emprego de arma de fogo desmuniada que, por si só, não permite concluir pela maior culpabilidade do réu - Penas reduzidas ao mínimo legal - Concurso formal entre os crimes bem aplicado - Regime fechado necessário ante a gravidade concreta dos crimes - Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501838-64.2021.8.26.0616; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado e corrupção de menores - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Desnecessidade de comprovação de que o adolescente tenha sido efetivamente corrompido - Inteligência da Súmula nº 500 do STJ - Penas readequadas - Reconhecimento do concurso formal para o crime de roubo majorado e corrupção de menores - Regime inicial fechado mantido - Detração - matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1517544-87.2021.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022)

Assim, aumento a maior pena (delito de furto) em 1/6, totalizando 03 anos e 01 mês de reclusão e 13 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), devidamente atualizado, na forma do artigo 49, 1º e §2º do CP.

Considerando que, à época dos fatos, o réu era primário e não ostentava maus antecedentes, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal. Para não haver dúvidas no momento da execução, o acusado deverá pagar 23 dias-multa (13 dias-multa em cumulação à pena privativa de liberdade e 10 dias-multa em substituição à pena privativa de liberdade).

Fica prejudicada a análise do artigo 77, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR os réus:

LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO, portador do RG n.º 41.841.895, filho de José Aparecido de Carvalho e Paula Augusta Moreira, nascido em 21/01/1987 em José Bonifácio/SP, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 13 (trezes) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, §1 e §4, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 70 do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

ERALDO FLÁVIO DE TOLEDO, portador do RG n.º 28.455.599, filho de Eraldo Antônio de Toledo e Antônio Aparecida Garcia de Toledo, nascido em 22/07/1980 em São José do Rio Preto/SP, à pena de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 13 (trezes) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso nas sanções do artigo 155, §1 e §4, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B do ECA, todos na forma do artigo 70 do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44, CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e uma multa: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta, a ser especificada pelo juízo da execução; pagamento de 10 dias-multa no valor mínimo legal.

A multa deverá ser paga em 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas do processo, na forma da Lei Pior que e11.608/03, com as ressalvas da assistência judiciária gratuita (artigo 98, § 3º, novo CPC, que revogou a Lei 1060/50, com aplicação subsidiária).

Ante a pena e o regime iniciais fixados, bem como ausentes os requisitos do artigo 312 e seguintes do CPP, os réus poderão recorrer em liberdade por este processo. Comunique-se à vítima. Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, ausente pedido expresso e exercício do contraditório, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado: comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, III, da Constituição Federal; oficie-se o Instituto de Identificação Civil; extraia-se a guia de execução definitiva, observando-se o regime inicial fixado na condenação, se for o caso.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria

interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do Senhor ERALDO FLAVIO DE TOLEDO e de LEANDRO APARECIDO DE CARVALHO foi dito que: requeiro vista para apresentação das razões de apelação. Em seguida, pela MM^a. Juíza de Direito foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa, e concedo o prazo de 08 (oito) dias para apresentação das razões de apelação. Em seguida abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de estilo. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) e pelo(a) réu(ré) foi dito de forma expressa e verbal: renunciemos ao direito de recorrer. Em seguida, pela MM^a. Juíza de Direito foi dito que: homologo a renúncia da defesa. Certifique-se o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa. Cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário, inclusive certidão de honorários ao advogado nomeado. Regularizados, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Augusto César Cristal Lopes, matrícula 358.518, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.